МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2025.10.10 № 01/1764

танай _____-ны № _____-т

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙД Л.МӨНХБААТАР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Таны 2025 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1/1335 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, дагалдах хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй танилцаад дараах саналуудыг хүргүүлж байна.

1.Уг хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байгаа боловч хүний эрхийн талаарх олон улсын нийтлэг зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн талаарх олон улсын гэрээ конвенцод заасан хүний үндсэн эрхийг хангах, хамгаалахтай холбогдох шаардлагуудыг үзэл баримтлалын хувьд харгалзан үзэх нь зүйтэй. Тухайлбал Эмнэлгийн хүртээмж, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн үндэсний хяналттай эмийн тэнцвэртэй бодлогын талаарх ДЭМБ-ын 2025 оны удирдамжид[1] "Зайлшгүй хяналттай эмийн хүртээмж нь эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах эрхийн нэг хэсэг юм. Хяналттай эмтэй холбоотой үндэсний бодлого нь хувь хүн, нийгэмд үзүүлэх хор хөнөөлтэй үр дагавраас зайлсхийхийн тулд аюулгүй, зохистой хэрэглээг хангах, эмнэлгийн болон шинжлэх ухааны хэрэгцээг хангах (тасралтгүй, тогтвортой, хүртээмжтэй)-д чиглэсэн тэнцвэртэй байх ёстой гэсэн зарчмыг тодорхойлж, түүнийг хяналттай эмийн асуудлаарх бүх төрлийн үндэсний бодлогод баримтлах үндсэн чиглэл болно" гэж тусгасан байна. НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 2023 оны 54 дүгээр чуулганаар хэлэлцсэн тайланд[2] "Олон улсын хяналттай эмүүдийг боломжийн үнээр, хангалттай хэмжээнд, тасалдалгүй хүртээмжтэй байлгах нь хүний эрүүл мэндийн тусламж авах эрхийг хангах төрийн үндсэн үүрэг юм. Гэсэн хэдий ч дэлхийн хүн амын 80 гаруй хувь нь, ихэвчлэн бага болон дунд орлоготой орнуудад амьдарч буй хүмүүс, хүнд өвдөлт, хорт хавдрын үеийн тусламж болон бодисын хэрэглээний эмгэгийн эмчилгээ зэрэг ноцтой эрүүл мэндийн шаналлыг намдаахад шаардлагатай олон улсын хяналттай эмийг хэрэглэх боломжгүй хэвээр байна. Эдгээр эмийн хүртээмж хангалтгүй байх шалтгаан нь хэт хатуу хяналт, зохицуулалт, эрүүл мэндийн ажилтнуудын сургалт дутмаг байгаа гэдгийг онцлон дурдсан байна. Энэ нь хяналтад байгаа мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг зайлшгүй шаардлагатай өвчтөнд тасралтгүй, хүртээмжтэй байлгахын тулд хязгаарлалт нь тэнцвэртэй, тохирсон байхад анхаарах шаардлагатай байна.

2.Төслийн үзэл баримтлалд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах, хууль бус хэрэглээг хязгаарлах, нийгмийн аюулгүй байдлыг

[1] https://www.who.int/publications/i/item/B09419
[2] https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5453-human-rights-challenges-addressing-and-countering-all-aspects

1500202574

хангах чиглэлээр хуулийн төсөлд бүртгэл, тайлагналттай холбоотой зохицуулалтад өвчтөний овог, нэр, нас, хүйс, хаяг, бүртгэлийн дугаар, оношлогдсон өвчин болон холбогдох эрх бүхий ажилтны мэдээллийг бүртгэл, тайланд тусгах, улмаар холбогдох чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхээр журамлан тусгасан байна. Тус мэдээлэл нь хүний хувийн мэдээлэлд хамаарах тул мэдээлэл алдагдах, зүй бусаар ашиглагдах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хамгаалах талаарх мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг, хариуцлагын зохицуулалтыг болон төслийн 2 дугаар зүйл (Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх хууль тогтоомж)-д Эрүүгийн хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг нэмж тусгах.

Хүний хувийн нууц, хувийн мэдээлэл халдашгүй байх эрх нь хувийн халдашгүй байдлын чухал бүрдүүлбэр юм. НҮБ-ын Хүний эрхийн хороо (Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17-р зүйл)-ны 16 дугаар ерөнхий зөвлөмжид "Төрийн байгууллага, албан тушаалтан эсхүл хувь хүн, этгээдээс хувийн мэдээллийг компьютер, өгөгдлийн сан, бусад хэрэгсэлд цуглуулах, хадгалах харилцаа нь хуулиар зохицуулагдах ёстой. Хүний хувийн амьдралтай холбоотой мэдээлэл нь түүнийг хүлээн авах, боловсруулах, хэрэглэх бүрэн эрхийг хуулиар олгоогүй этгээдийн гарт очихгүй байх, пактад үл нийцэх зорилгод хэзээ ч ашиглагдахгүй байх баталгааг бүрдүүлэх үр нөлөөтэй арга хэмжээг төр авах үүрэгтэй. Өөрийн хувийн амьдралыг хамгийн үр нөлөөтэй хамгаалуулахын тулд хувь хүн хувийн өгөгдөл автомат файлд хадгалагдсан эсэх, тийм бол ямар зорилгоор хадгалагдсан талаар ойлгомжтой хэлбэрээр олж мэдэх эрхтэй." гэж тайлбарласан.

Хүний эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, эрүүл мэндийн мэдээлэл, үндэс угсаа, ял эдэлсэн эсэх, гэрлэлтийн байдал, боловсрол, өмчийн статус зэрэг хувийн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, боловсруулах, хэрэглэх, дамжуулах, устгахад дээрх шаардлагыг баримтлахыг зөвлөмж болгосон байна.

3.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих, урьдчилсан сэргийлэх бодлого боловсруулах, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагаанд иргэд, иргэний нийгмийн болон сайн дурын байгууллагын хүчин чармайлт, оролцоог хангах, дэмжлэгийг авах зохицуулалтыг тусгах.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын хоёр дахь тайлан, илтгэлийг хэлэлцээд НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос (2005.06.03, 1052 дугаар хурал)[3] "мансууруулах бодис хэрэглэх амьдралын хэв маяг, халдварт бус өвчний тухайд бага анхаарч байгаад Хороо санаа зовж байна. Тамхи татах, архи, мансууруулах бодис хэрэглэхийг багасахын тулд өсвөр үеийнхнийг эрүүл зан үйлийн сонголт хийх чадвартай болгох ажил түгээмэл хийх"-ийг зөвлөмж болгосон байна.

Эмнэлгийн хүртээмж, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн үндэсний хяналттай эмийн тэнцвэртэй бодлогын талаарх Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2025 оны удирдамжид[4] хяналттай эмийн асуудлаарх бүх төрлийн үндэсний бодлого боловсруулахад мөрдөгдөх үндсэн зарчимд "Засгийн газрууд эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах үйл явцад өвчтөн, эрхийг хамгаалагч бүлгүүд, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, мэргэжлийн нийгэмлэгүүд, иргэний нийгэм болон бусад холбогдох бүлгүүдийг оролцуулах" чиглэл баримтлахыг тусгасан.

---

[3] Хүний эрхийн олон улсын гэрээ ба Монгол Улс. Хоёрдугаар боть, УБ хот, 2021,113,114 тал

[4] https://www.who.int/publications/i/item/B09419

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 54 дүгээр чуулганы "Дэлхийн хар тамхины асуудлын бүх талыг шийдвэрлэх, тэмцэхэд хүний эрхийн сорилтууд" (A/HRC/54/53, 2023) тайланд[5] хүний эрх ба мансууруулах бодлогын олон улсын удирдамжид заасны дагуу, улс орнууд болон холбогдох оролцогч талууд хүний эрхэд суурилсан үр нөлөөтэй бодлогыг боловсруулахын тулд "Эмийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл явцад иргэний нийгмийн байгууллагууд, мансууруулах бодис хэрэглэгчид, нөлөөлөлд өртсөн олон нийт, залуусыг бодитойгоор оролцуулах, тэдний мэдлэг, туршлагыг харгалзан үзэх;Хохирол бууруулах үйлчилгээг бодлогод тусгаж, санхүүжүүлэх, мөн олон нийтийн санаачилгатай сурталчилгаа, хохирол бууруулах үйлчилгээг дэмжих;" арга хэмжээ авахыг зөвлөмж болгосон.

Түүнчлэн мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн дундаас бэлтгэсэн үе тэнгийнхэнд тулгуурласан хүрч очих ажилтан, сургагчийн үйл ажиллагаа нь мансууруулах бодис хэрэглэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дунд эмчилгээгээ таслахгүй байх тухай болон халамжийн хөтөлбөрүүдэд оролцох тухай нөлөөлөл, сурталчилгааг хийхдээ гайхамшигтай үр дүнтэй, амжилт гаргадаг нь[6] олон улсын сайн туршлагаар нотлогдсон.

4.Хуулийн төсөлд тусгагдсан Хар тамхитай тэмцэх газар (төслийн 48 дугаар зүйл)-ын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох.

Тус байгууллага аль байгууллагын бүтэц, харьяалалд байх, удирдлагыг хаанаас томилох, цагдаагийн байгууллагаас тусдаа бие даасан институт эсэх, чиг үүрэг, төсөв, санхүүгийн эх үүсвэр, албан хаагчийн эрх зүйн байдал, хүний нөөц, хууль зүйн болон эдийн засгийн баталгаатай холбогдох зохицуулалтыг тодорхой хуульчлах шаардлагатай байна.

Түүнчлэн, Хуулийн төслийн 48 дугаар зүйлийн 48.1-т Хар тамхитай тэмцэх газар нь мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгт гүйцэтгэх ажил, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах болон мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой зөрчилд зөрчил шалган шийдвэрлэх чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлнэ гэж заасан боловч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд хэргийг шалгах харьяалалтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт тусгагдаагүй байна.

5.Хуулийн төслийн 42 дугаар зүйл (Үндэсний хороо, түүний бүрэн эрх)-ийн 42.3 дахь хэсэгт "цагдаагийн байгууллага" гэж нэмж, энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд цагдаагийн байгууллагын хэрэгжүүлэх чиг үүргийг нэмж хуульчлах.

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-т "Цагдаагийн алба нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төрийн тусгай алба мөн" гэж заасан.

Цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд ямар чиг үүрэгтэй оролцох эсэх нь тодорхойгүй, чиг үүрэг нь хуульчлагдаагүй байгаагаас хуулийн төсөл батлагдсаны дараа хуулийн хэрэгжилтэд тодорхойгүй нөхцөл байдал үүс ч болзошгүй байгааг анхаарах шаардлагатай байна.

6.Хуулийн төслийн 42 дугаар зүйлийн 42.9-т Үндэсний хорооны ажлын албыг Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн Ажлын алба хэрэгжүүлэхээр тусгасан нь

---

[5] https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5453-human-rights-challenges-addressing-and-countering-all-aspects

[6] https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/People_who_use_drugs/D_E4APolicyBriefART_2005_MO.pdf

энэ чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүний нөөц, эдийн засгийн чадавхтай эсэхэд шинжилгээ хийж, шаардлагатай бол хүний болон санхүүгийн нөөцийг хангах зохицуулалтыг тусгах.

7.Хуулийн төслийн 49 дүгээр зүйлд тусгагдсан хил хамгаалах, гааль, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргүүдийг байгууллага тус бүрээр тусад нь хуульчлах. Байгууллагуудын чиг үүргийг нэгдсэн байдлаар томьёолох нь хуулийг хэрэгжүүлэх шатанд зарим чиг үүрэг байгууллага хооронд орхигдож, хэрэгжихгүй байх явдал гардаг.

8.Хуулийн төсөлд мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисоос хамааралтай болон хэрэглэсэн хүнд төрөөс эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг хуульчилсан нь сайшаалтай ч энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаарх үйл явц, ажиллагааг журамлан зохицуулаагүй байна. Хуулийн төсөлд эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх зохицуулалт нь материаллаг хэм хэмжээг тусгасан байх тул энэхүү эмчлэх үйлчилгээ эхлэх, үргэлжлэх, дараагийн эмчилгээнд шилжин орох, дуусгавар болох зэрэг бүх үйл ажиллагаанд эмнэлэг, эмч, эмчлүүлэгч, бусад эрх бүхий байгууллагын оролцох эрх, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, үйл явц, дэс дараалал, гаргах шийдвэр, шинжилгээ хийх, гомдол, санал гаргах, түүнийг шийдвэрлэх зохицуулалтыг энэ хуулийн төсөл эсхүл холбогдох бусад хуульд тусгах нь зүйтэй байна.

9.Гэмт хэрэг үйлдсэн мансуурах донтох эмгэгтэй этгээдийг цагдан хорьсон, эсхүл шүүхийн шийдвэрээр эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ оногдуулсан бол эмчилгээг хариуцах байгууллага, түүний чиг үүрэг, эмчилгээ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх журам болон захиргааны журмаар албадан эмчлэх хуулийн зохицуулалтыг тодорхой, боловсронгуй болгон нэмж тусгах.

МЭСНБЭХТтХ-ийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ судалгааны тайланд[7] тусгагдсанаар СМДХЗЖАЭтХ-д зааснаар мансуурсан этгээдийг албадан эмчлэх эмнэлэг нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын харьяалалд ажиллахаар тусгагдсан боловч энэ чиг үүргийг хариуцсан нэгж, ажилтан байхгүй, одоогийн байдлаар мансууруулах донтой этгээдийг албадан эмчлэх шүүхийн шийдвэр гарсан тохиолдол байхгүй буюу мансууруулах донтой этгээдийг албадан эмчилсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх шүүхийн шийдвэр байдаггүй нь мансууруулах бодист холбогдсон этгээдийг шууд эрүүгийн хуулиар хорих ял оноож байгаатай холбоотой гэж тодорхойлсон байна. Тус судалгаанд хорих ангид ял эдэлж байхдаа мансууруулах бодист донтсон этгээд эмчлэгдсэн тохиолдол байхгүй учир нь шүүхийн шийдвэр гарах хугацаанд мансууруулах бодисыг хэрэглээд дууссан байдаг болохоор эмчлүүлэх тохиолдол бүртгэгдээгүй. Харин цагдан хоригдох явцад хэд хэдэн тохиолдол илэрч Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв рүү эмчлүүлэхээр явуулж байсан гэж тусгасан байна. Дээрх судалгаагаар тогтоогдсон энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зохицуулалт шинээр тус хуулийн төсөлд тусгагдаагүй, холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулагдаагүй байна.

10.Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсаны дараа хэрэгжүүлэх шатанд эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны салбарт шаардлагатай хүний нөөц, төсвийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах зохицуулалтыг тусгах. Хуулийн төсөлд тусгагдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны салбарт гарах зардлын судалгааг хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо судалгааны тайланд хийгдээгүй байна. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн хүнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоор эрүүл

---

[7] "МЭСНБЭХТтХ-ийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ" судалгааны тайлан, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, УБ,2023

мэндийн яам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны салбарт нэмэлтээр хүний нөөц, лаборатори, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж зэрэгт нэмэлтээр төсөв хөрөнгө шаардагдахаар байгаа тул холбогдох зардал, хөрөнгийн судалгааг гарган шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

11.Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд:

Төслийн үзэл баримтлалд хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэгт "хүлээлгэх хариуцлага, ял шийтгэлийн бодлогыг чангаруулах шаардлагатай байна" гээд Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлийн 3-т (20.20 дугаар зүйл.Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар хэрэглэж мансуурах) мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хэрэглэж мансуурсан зөрчилд хоёр удаа шийтгэгдсэн хүн дахин хэрэглэж мансуурсан бол гэмт хэрэгт тооцож эрүүгийн хариуцлага ногдуулах, мөн энэ гэмт хэргийг удаа дараа үйлдсэн бол хүндрүүлэн ял оногдуулахаар хуульчилсан нь хүний эрхийг хөндсөн, олон улсын болон орчин үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн чиг хандлага, баримталж буй бодлого, олон улсын гэрээнд нийцэхгүй зохицуулалт болсон байна.

Мансууруулах эм, сэтгэц нөлөөт бодисыг зөвхөн хэрэглэх үйлдэл нь "Мансууруулах эмийн тухай" 1961 оны нэгдсэн конвенцын 36 дугаар зүйл (Шийтгэлийн тухай заалт)-ийн 1.а дахь заалт, Сэтгэцэд нөлөөт бодисын тухай" 1971 оны конвенцын 22 дугаар зүйл (Шийтгэлийн тухай)-ийн 2 дахь заалт, "Мансууруулах эм болон сэтгэц нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг" 1988 оны конвенцын 3 дугаар зүйлд гэмт хэрэгт тооцохоор заасан үйлдлүүдэд хамаарахгүй байна.

Мөн донтолттой хоригдол нь донтолтын эсрэг ямар ч эмчилгээ хийлгэлгүй хоригдох нь дахин хорих ангид хоригдох нөхцөлийг үүсгэж, энэ нь шоронгийн ачааллыг улам ихэсгэдэг гэж олон улсад үздэг. НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 54 дүгээр чуулганы "Дэлхийн хар тамхины асуудлын бүх талыг шийдвэрлэх, тэмцэхэд хүний эрхийн сорилтууд" (A/HRC/54/53, 2023) тайланд улс орнууд болон холбогдох талууд хүний эрхэд суурилсан үр дүнтэй мансууруулах бодлогыг боловсруулахад "(а)Хэрэглээг гэмт хэрэгт тооцох, "тэг хүлцэл" болон мансууруулах бодисыг бүрэн устгах хандлагаас татгалзаж, хэрэглээг гэмт хэрэгт тооцохгүй байх (decriminalization) боломжийг авч үзэх; хууль бус мансууруулах бодисын зах зээлийг хариуцлагатай зохицуулалтаар хянах замаар хууль бус худалдаа, гэмт хэрэг, хүчирхийллээс үүсэх ашиг орлогыг арилгах" арга хэмжээ авах зөвлөмжийг өгсөн байна. Тус тайланд "дэлхийн мансууруулах бодисын асуудлыг шийдвэрлэх, хянах явцад хүний эрхийн олон сорилт тулгарч байгаа хэдий ч, сүүлийн жилүүдэд олон улсын, бүс нутгийн болон үндэсний түвшинд шийтгэлд суурилсан хандлагаас эрүүл мэнд, хүний эрхэд суурилсан бодлого руу шилжих чиглэлээр чухал ахиц дэвшил гарсан" гарч байгаа талаар дүгнэсэн.

12.Зөрчлийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд 3.2 дугаар зүйлийн 9-т "5.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг" гэж нэмэх.

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд мөн хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг 3, 4 гэсэн хоёр хэсэг болгон найруулсан боловч, 4 дэх хэсгийг Зөрчлийн тухай хуулийн 3.2 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт нэмж тусгаагүй орхигдуулсан байна.

13.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж, ял, шийтгэл хүлээж суллагдсан хүнд хяналт тогтоох зохицуулалтыг хэт ерөнхийлөн тусгасан байна. Уг хуулийн бүлгийн болон зүйлийн оноосон нэр, агуулгаас үзвэл хорих ял, баривчлах шийтгэлээс бусад ял, шийтгэл оногдуулсан тохиолдолд хяналтаас гадуур байгааг анхаарах нь зүйтэй. Түүнчлэн 14 хоног тутам биечлэн бүртгүүлэх

шаардлага нь тухайн хүний чөлөөтэй зорчих эрхийн хязгаарлалтад тохирсон эсэхийг дахин нягтлах шаардлагатай байна.

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, дагалдах хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хүний эрхийн олон улсын гэрээнд нийцүүлэх, хүний эрхийн суурь зарчмыг хангах, хуулийн нэр томьёог жигдлэх, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хэрэгжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд шаардлагатай зохицуулалт, үйл ажиллагааг журамласан хэм хэмжээг хуульчлах, хүний болон санхүүгийн нөөц, хөрөнгийг шийдвэрлэх зэрэг чиглэлээр сайжруулан дахин нягталж, талуудын оролцоог хангасан хэлэлцүүлгийг өргөн хүрээнд, үр дүнтэй зохион байгуулах нь зүйтэй байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД